

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3646/2532

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์บางกอกเครดิต
จำกัด

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิจิตชัยบราเดอร์ส กับ
พวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา , มาตรา 86, มาตรา 99

ในวันนัดสืบพยานจำเลยนัดแรกซึ่งศาลให้จำเลยนำพยานมาสืบให้เสร็จจำเลยไม่มีพยานมาศาลเลย การที่ทนายจำเลยอ้างว่าจำเลยป่วยก็ไม่มีใบรับรองแพทย์มาแสดงให้น่าเชื่อ ที่ทนายจำเลยจะนำสืบพยานจำเลยปากหนึ่งในข้อที่ว่าดอกเบี้ยมีการลดลงตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยก็ไม่จำเป็นแก่คดี เพราะโจทก์ได้นำสืบไว้แล้วทั้งที่ทนายจำเลยน่าจะออกหมายเรียกพยานปากนี้มาเบิกความ แต่ก็มิได้ดำเนินการพยานจำเลยอีกคนหนึ่งก็ได้ความว่าเป็นเลขานุการของจำเลยเองซึ่งทนายจำเลยน่าจะนำมาเบิกความในวันนัดได้ และที่ทนายจำเลยขอให้ศาลชั้นต้นส่งลายมือชื่อของจำเลยไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิสูจน์นั้น ศาลชั้นต้นก็เห็นว่าไม่เป็นการจำเป็นจึงไม่อนุญาตตามพฤติการณ์ดังกล่าวเห็นได้ว่าจำเลยประวิงคดี คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้เลื่อนสืบพยานจำเลยไปและให้ตัดพยานจำเลยโดยถือว่าจำเลยไม่มีพยานมาสืบจึงชอบด้วยรูปคดีแล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินตามเช็คจำนวน ๔๑๓,๔๗๙ บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสามให้การว่า จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ไม่เคยลงลายมือชื่อและประทับตราในเช็คพิพาท จำเลยที่ ๒ ไม่เคยลงลายมือชื่อสลักหลังเช็คพิพาท โจทก์ติดดอกเบี้ยอัตรา ร้อยละ ๒๐ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ไม่เคยทวงถามจำเลยทั้งสามจึงไม่มีอำนาจฟ้อง

จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ซึ่งโจทก์ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้แล้ว ศาลชั้นต้นสั่งจำหน่ายคดีสำหรับจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ออกจากสารบบความ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ ๓ ร่วมชำระเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาทพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยที่ ๓ อุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่สั่งตัดพยานของจำเลยที่ ๓ ขอให้ยกคำพิพากษาศาลชั้นต้นและมีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นสืบพยานจำเลยที่ ๓ ให้เสร็จ แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ ๓ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ศาลชั้นต้นกำหนดวันนัดสืบพยานจำเลยที่ ๓ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ แม้จะเป็นวันนัดสืบพยานจำเลยนัดแรกก็ได้จัดแจ้งไว้ในรายงานกระบวนการพิจารณาโดยแจ้งชัดว่าให้จำเลยที่ ๓ นำพยานมาสืบให้เสร็จ ครั้นถึงวันนัดปรากฏว่าไม่มีพยานจำเลยที่ ๓ มาศาลเลย การที่ทนายจำเลยที่ ๓ อ้างว่าได้รับแจ้งจากจำเลยที่ ๓ ว่าตัวจำเลยที่ ๓ ป่วยเป็นโรคตับอักเสบจึงไม่ได้มาศาลนั้น ก็ไม่มีใบรับ

รองของแพทย์มาแสดงให้เห็น่าเชื่อ เพราะโรคตับอักเสบนี้จำเลยที่ ๓ เองยอมทราบอยู่
ก่อนแล้วและสามารถที่จะแจ้งการป่วยดังกล่าวให้ทนายจำเลยที่ ๓ ทราบได้ก่อนแล้ว
เพื่อที่ทนายจำเลยที่ ๓ จะได้แถลงขอเลื่อนคดีโดยมีใบรับรองของแพทย์มาแสดงต่อ
ศาลสำหรับนายชัยวัฒน์ คชะสุต ซึ่งไม่มาศาลได้แจ้งต่อทนายจำเลยที่ ๓ ว่าหยุดพัก
ร้อนนั้น ก็ได้ความว่าศาลชั้นต้นสอบถามทนายจำเลยที่ ๓ ว่า จะสืบพยานปากนี้ในข้อ
ใดบ้าง ทนายจำเลยที่ ๓ ก็ได้แถลงต่อศาลชั้นต้นว่าจะสืบพยานดังกล่าวในข้อที่ว่า
ดอกเบี๋ยมีการลดลงตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งก็ไม่จำเป็นแก่คดี
เพราะโจทก์ได้นำสืบประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยไว้แล้ว ตามเอกสารหมาย
จ.๑๒ทั้งทนายจำเลยที่ ๓ ทราบดีแล้วว่าศาลชั้นต้นจะทำการสืบพยานจำเลยที่ ๓ ให้
เสร็จในวันดังกล่าว ทนายจำเลยที่ ๓ ก็น่าจะออกหมายเรียกพยานปากนี้ให้มาเบิก
ความเป็นพยาน แต่ก็มิได้ดำเนินการดังกล่าว ส่วนนายเชียวชาญ วิจิตพันธ์ นั้นก็ได้
ความเป็นเลขานุการของจำเลยที่ ๓ เอง ทนายจำเลยที่ ๓ น่าจะนำพยานปากนี้มา
เบิกความในวันนัดได้ และการที่ทนายจำเลยที่ ๓ ขอให้ศาลชั้นต้นส่งลายมือชื่อของ
จำเลยที่ ๓ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิสูจน์นั้นศาลชั้นต้นก็เห็นว่าไม่เป็นการจำเป็นจึงไม่
อนุญาต ตามพฤติการณ์ดังกล่าวเห็นได้ว่า จำเลยที่ ๓ ประวิงคดี ที่ศาลอุทธรณ์
พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้เลื่อนสืบพยานจำเลยที่ ๓ ไปและให้ตัด
พยานโดยถือว่าจำเลยที่ ๓ ไม่มีพยานมาสืบชอบด้วยรูปคดีแล้ว ฎีกาของจำเลยที่
๓ ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ประชา บุญวนิช-บุญส่ง คล้ายแก้ว-นิเวศน์ คำผอง)

ศาลอุทธรณ์ - นายไพศาล รางช้างกูร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ